

징 계 요 구

1. 제 목 : 청탁금지법, 임직원 행동강령, 복무규정 등 위반
2. 징계대상자 : ●●● #급 A
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**,**.자 공단에 기능직 사원으로 신규 입사한 이래, ****.**,**.●●●으로 전직하여, 이후 ▼▼▼▼▼ 원무1부장, 본사 ▽▽▽▽ 등의 보직을 수행하였고, 특히 ****.**,**.부터 ****.**,**.까지 ㉠ ㉠에서 ●●●●●장으로 근무하며 #개 ○○○○의 종합감사 총괄 업무 등을 수행하던 중, ****.**,**.자 ▷▷▷▷▷으로 전보되어 ****.**,**.부터 현재까지 ▷▷▷▷▷ 관리부장 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하, ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수금지) 제2항은 ‘공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니된다’ 라고 규정하고 있고, 공단 임직원 행동강령 제16조 제2항은 ‘임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니된다’ 라는 청탁금지법 제8조 제2항과 유사한 규정을 두고 있습니다.

청탁금지법상의 직무관련성 관련 판례는, 공직자 등의 공정한 직무수행을 저해하는 부정청탁 관행을 근절하기 위하여 부정청탁행위 자체를 금지하는 한편, 공직자 등의 금품 등 수수행위를 직무관련성이나 대가성이 없는 경우에도

제재함으로써 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하려는 청탁금지법의 입법목적과 규정의 체계 등에 비추어, 금품 등 수수로 인하여 사회 일반으로부터 직무집행의 공정성을 의심받게 되는지 여부가 직무관련성 판단의 기준이 되는바, 청탁금지법에서의 직무관련성은 직무내용, 직무와 금품 등 제공자의 관계, 쌍방 간에 특수한 사적인 친분관계가 존재하는지 여부, 금품 등을 수수한 경위와 시기, 공정한 직무수행을 저해할 수 있는지 여부 등 제반 사정을 고려하여 판단되어야 한다고 판시하고 있습니다.

한편, 청탁금지법 제8조 제3항 제2호 및 동법 시행령[별표1]에서는 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물 등으로서 5만원(청탁금지법 시행령 부칙 제2조에 의거, 이 사건 행위 시 기준 3만원) 범위 이내의 금품은 허용된다고 정하고 있으나, 이러한 ‘원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물 등으로서 금품’에 관하여, ****.**,**. 자 국민권익위원회 질의 답변 기재 사항에 의하면, ‘공직자와 제공자의 관계, 사적 친분관계의 존재 여부, 수수 경위와 시기, 직무관련성의 밀접성 등을 종합적으로 고려하여 공정한 직무수행을 저해할 수 있는지를 개별적으로 판단해야 하나, 피감기관과 감사기관은 직무관련성의 밀접성 정도가 높다고 할 수 있고 감사기간 중 감사 담당 공직자에게 금품 등을 제공시 공정한 직무수행의 저해 우려가 있다고 봄이 상당하여 해당 기간 중 제공되는 식사는 원활한 직무수행 또는 사교·의례의 목적이 인정된다고 보기 어렵다.’ 라고 하고 있습니다.

더불어, 한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령 제2조 제2호나목에서는 “직무관련자”란 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 감사, 감독, 검사 등의 대상인 개인 또는 단체를 말한다고 규정하고 있습니다.

또한, 한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령 제27조 제4항은, 임직원은 직무관련자와 업무목적 외 부적절한 사적 접촉(식사, 술자리, 취미활동·여행 동행 등)을 할 수 없다고 규정하고 있습니다.

스크린골프 접대의 경우가 청탁금지법상 수수를 금지하는 금품 등에 해당하는지에 관하여는 다양한 의견이 있으나, 스크린골프 접대 관련 질의에 대하여 국민권익위원회가 ‘청탁금지법상 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 원칙적으로 금품 등 수수가 금지되며, 금품 등 수수자 사이의 직무관련성이 있는지 및 청탁금지법 제8조 제3항 각 호의 예외 사유가 존재하는지에 따라 금품의 제공 허용 여부를 판단해야 한다.’ 라고 ****.**,**.에 답변한 사항과, [가]가 발간한 ****년 청탁금지법 관련 행동강령 상담내용 제1면 및 제3면에서 ‘직무관련자란 민원신청, 인·허가, 감독·검사·단속·심사·평가, 직무상 권한행사·불행사로의 이해관계, 정책·사업 등 결정 또는 집행 등의 관계로 관련된 자로, 직원은 직무관련자와 접대성 유무를 불문하고 스크린골프를 포함해 골프를 같이 해서는 아니됨’ 이라 기재한 사례를 참조할 수 있을 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는, [가]의 정기 종합감사가 시작된 시기인 ****.**,**. **시 **분경, [가] E 과장 및 피감기관 소속 직원들(C 실장, F 부장, G 과장, H 과장)과 ‘[가]’에서 저녁 식사 및 음주(관련 비용 합계 #####원)를 하였으며, 해당 비용이 [가]의 공용 법인카드로 결제된 사실을 확인하였습니다.

또한, 징계대상자는 ****.**,**. 피감기관 소속 직원들(D 과장, B 사원)과 **시*/**분경, [가] 인근 호프집 ‘[가]’에서 저녁 식사 및 음주(관련 비용 합계 #####원)를 한 이후, 인근 스크린골프장에서 스크린골프를 하였으며, 식사 및 음주 비용은 B 사원이 개인카드로 결제하고, 스크린골프 비용 #####원은 각자 현금으로 #####원씩 결제한 사실이 확인됩니다.

한편, ****.**,**. 경 헬프라인 익명신고를 통해 징계대상자에 대한 익명신고가 접수되었는데, 그 내용은 종합감사 기간 중, 징계대상자가 피감기관 직원들

로부터 음주, 스크린골프 등의 대접을 받았고 특정인들의 말만 듣고 감사를 하였으며, 감사 비밀을 누설하였다는 내용이었습니다.

이에 대한 확인 결과, 징계대상자와 피감기관 직원들의 식사 및 음주, 스크린골프에 관한 사항은 상기와 같으나, 특정인의 말을 듣고 감사를 진행한 혐의, 감사 비밀을 누설하였다는 행위에 대해서는 그 대상을 특정할 수 없고 관련 사실 및 증거 등을 확보할 수 없었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 ****.**,**. 〇〇〇〇〇 E 과장 및 피감기관 직원들과의 저녁식사에 대하여, 회사 선배인 C 실장이 식사를 하자고 해서 이미 저녁 식사를 함께 하기로 했던 부하직원 E 과장을 데리고 해당 장소로 갔으며, 단순히 선배가 개인카드로 저녁을 사주는 자리로 알았고, 정보를 얻을 겸 그 자리로 갔던 것이지 법인카드로 계산한 사실은 나중에 알게 되었다고 진술하였습니다.

또한, C 실장 이외에 다른 □□□□□□의 직원들이 저녁식사 자리에 함께 한다는 사실도 식당에 도착해서야 인지하였으며, 해당 저녁식사 과정에서 감사 관련 이야기를 나눈 적은 없다고 진술하였습니다.

한편, ****.**,**. □□□□□□ 소속 D 과장, B 사원과의 저녁 식사에 대하여 징계대상자는, B 사원과는 ****년부터 함께 근무하며 알던 사이이고 오랜기간 친분이 있었기에 연락을 하여 만나게 되었으며 D 과장은 B 사원이 부른 것이고 이전까지는 D 과장을 전혀 몰랐다고 진술하였습니다. 해당 식사 비용은 B 사원이 개인카드로 결제를 하였고 B 사원이 저렴한 스크린 골프장이 있다고 권유하여 함께 스크린 골프를 쳤으며 비용은 각자 현금으로 결제하였고 해당 과정에서 감사 관련 대화를 한 사실은 없다고 진술하였습니다.

이러한, 종합감사 기간에 피감기관 직원과 ㉹㉹㉹㉹이 함께 식사 및 음주

등을 했다는 신고 및 관련 조사에 대하여 징계대상자는 회사를 떠나, 친분이 있는 친동생 같은 사람을 단순하게 만났을 뿐이며, 익명신고의 내용에 해당하는 기간인 ****.**,**. 있었던 B, D와의 자리 뿐만 아니라, 징계대상자 본인에 대한 □□□□□□ 종합감사 기간의 행적을 모두 조사하여 ****.**,**. □□□□□□ ○○○○과의 저녁식사 자리까지 문제삼은 일련의 과정에 대하여 억울한 측면이 있다는 의사를 표시하였습니다.

6. 결론

청탁금지법상, 피감기관과 감사기관은 직무관련성의 밀접성 정도가 높다고 해석한 국민권익위원회의 답변과 더불어 한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령 제2조 제2호 나목은 감사, 감독, 검사 등의 대상인 개인 또는 단체 등을 ‘직무관련자’로 정의하고 있으며, 동조 제3호 나목에서는 인사·감사·심사평가·상훈 등의 직무를 수행하는 소속기관 임직원을 ‘직무관련 임직원’으로 정하고 있는바, ㉞㉞ ㉞㉞인 징계대상자는 □□□□□□에 대한 감사 직무를 수행하는 자에 해당하기에 직무관련성이 인정될 것입니다.

징계대상자가 소속된 ㉞㉞㉞ ㉞㉞㉞㉞에서는 매년, #개 ○○○○에 대하여 정기 종합감사를 시행하고 있는데, 위 감사업무 범위에는 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등에 대한 점검이 포함되어 있으며, 감사과정에서 불법·위법적인 요소 등이 발견될 시 규정, 제도 또는 운영성 불합리한 사항의 개선, 위법 또는 부당하다고 인정되는 사항의 시정, 주의 및 경고, 관계 직원의 징계 또는 변상, 직원에 대한 교육 및 그 밖의 필요한 조치를 부과할 수 있는 등 인사적·경제적 제재를 가할 수 있는 권한을 가지고 있는바, 한국보훈복지의료공단 ㉞㉞㉞ ㉞㉞㉞㉞ 소속 ㉞㉞㉞㉞은 감사인의 직무기준을 충족하여야 하고, 타 부서에 비해 고도의 청렴성이 요구된다고 할 것입니다.

****년 □□□□□□의 정기 종합감사일은 ****.**,**.부터 ****.**,**.로 예정되어 있었던바, 피감기관 소속 직원들과 ****.**,**. 저녁식사, ****.**,**.경

저녁식사 및 스크린 골프를 친 행위는 사회 일반으로부터 직무집행의 객관성·공정성에 관한 의심을 충분히 불러일으킬 만한 행위에 해당한다고 볼 수 있습니다.

징계대상자는 공공기관 재직자로 청탁금지법에 관한 교육을 정기적으로 여러 차례 받았고 감사규정 제12조 제1항에서는 ‘감사와 감사인은 그 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 요구되는 주의를 다하고 관계법령 및 기준을 성실히 준수해야 한다’ 라고 정하고 있으며, 감사인직무기준지침 제22조에서는 ‘감사인은 감사기간 중 감사대상기관 직원과 기타 직무와 이해관계 있는 자는 물론 감사에 직접 관련되거나 관련될 우려가 있는 자와 감사 장소 이외의 장소에서 별도의 접촉을 하여서는 아니되며, 다만, 감사관련 의견청취 목적의 접촉시 사전에 ㉠㉡㉢의 허락을 받아야 한다.’ 라고 규정하고 있는바, 감사기관 직원이 보고·승인 등의 절차를 구하지 않은 채 피감기관 직원들과 저녁식사, 스크린 골프를 친 행위가 감사인에게 기대되는 적절한 행동이라 할 수 없습니다.

특히, 청탁금지법이 공직자 등의 공정한 직무수행을 저해하는 부정청탁 관행을 근절하고, 공직자 등의 금품 등 수수행위를 직무관련성이나 대가성이 없는 경우에도 제재가 가능하도록 하여 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보한다는 중대한 목적을 위하여 형사법상 뇌물죄로 포섭할 수 없는 부분까지 광범위하게 규율하고자 제정되었으며, 나아가 한국보훈복지의료공단은 인사규정 제58조의 3 제2항에서 ‘㉠㉡㉢ 직원으로 재직 중에 발생한 비위행위에 대하여는 가중징계를 할 수 있다.’ 라고 정하여 공공기관 ㉠㉡㉢에 대한 청렴성·공정성을 확보하기 위한 노력을 지속해왔음을 고려하였을 때, 징계대상자의 이 사건 비위행위로 인하여 공공기관인 공단에 대한 국민의 신뢰 및 ㉠㉡㉢에 대한 공단 임직원들의 신뢰가 실추될 우려가 있다는 점에서 비위행위의 정도가 결코 가볍다고 볼 수 없습니다.

공단 인사규정 제53조에 의하면, ‘법령 및 제규정에 의한 준수사항과 서약사항을 위배한 경우, 직무의 내용을 불문하고 공단의 명예와 위신을 훼손하거나

사회적으로 중대한 물의를 일으킨 경우, 복무질서를 문란시키는 행위를 한 경우, 직무상의 의무를 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니한 경우 이 사장이 인사위원회의 심의를 거쳐 징계할 수 있다.’라고 정하고 있고, 인사규정 [별표6] 청렴의 의무 위반 징계양정 기준에서는 ‘위법·부당한 처분과 직접적인 관계 없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 받거나 직무관련 임직원에게 제공한 경우 금액의 범위가 100만원 미만일 때, 수동적으로 연루된 자에게는 감봉·정직, 능동적으로 연루된 자에게는 정직·해임의 각 징계처분을 한다.’라고 정하고 있습니다. 또한, 인사규정 제58조의 5 제2항에서는 ‘한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령 제16조 위반행위에 대해서는 감경할 수 없다.’라고 정하고 있는바, 이 사건 비위행위는 감경 대상이 될 수 없습니다.

다만, 이 사건 비위행위는 불과 두번에 걸쳐 발생한 것이기에 그 빈도가 높지 않은 점, 징계대상자가 수수한 금품 등 액수 합이 ##,###원 상당이어서 공단의 인사규정에서 징계양정 기준으로 삼고 있는 100만원에 상당금액 하회한다는 점과, 그간 공단의 비위행위에 대한 징계 수위·양정, 타 행정기관 및 행정청의 사례를 고려하였습니다.

따라서, 위 사람은 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)와 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 제2항, 「감사규정」 제12조(의무와 책임) 제1항, 제19조(감사인의 행동규범) 제3호, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제27조(사행성 행위의 제한) 제4항, 「감사인 직무기준 지침」 제16조(감사책임) 제2호, 제22조(외부인 등의 접촉)를 위반한 사실이 확인되어, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호 및 제6호에 의해 징계대상에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘경징계’ 처분을 요구합니다. (견책)

이 하 여 백

2024. 11.

감 사